

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1565/2530

บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด
นาง เกียว ตั้ง บัณฑิต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย จำเลยคัดค้านว่า ราคาต่ำไป แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทำการขายได้ จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและขอให้งดการขายทอดตลาด แม้ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดจะได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อไปให้แก่บุคคลภายนอกในระหว่างอุทธรณ์ หากต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวและให้ศาลชั้นต้นทำการขายทอดตลาดใหม่ทั้งผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดและผู้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวก็ไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และศาลชั้นต้นก็ยังคงดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กรณีจึงไม่ได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ที่จะเป็เหตุให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาด ตามที่จำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์.

เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 คัดค้านอ้างว่าราคาต่ำไป แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทำการขายได้ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งและขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องขอทุเลาการบังคับแต่

เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์และตามคำร้องไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาด จึงให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ในราคาที่ต่ำมาก เป็นทางทำให้จำเลยเสียหายและเสียเปรียบซึ่งจำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หากผู้ซื้อรับโอนกรรมสิทธิ์แล้วโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนไปให้บุคคลอื่นอีกก็จะทำให้จำเลยเสียหายเพราะหากศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทำการขายทอดตลาดใหม่ จะทำให้ไม่สามารถขายทอดตลาดได้ เนื่องจากกรรมสิทธิ์โอนไปยังบุคคลภายนอกนั้น เห็นว่า แม้ผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดจะได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อไปให้แก่บุคคลอื่น หากต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวและให้ศาลชั้นต้นทำการขายทอดตลาดใหม่ ทั้งผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดและผู้รับโอนทรัพย์สินดังกล่าวต่อจากนั้นไปก็คงไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวและศาลชั้นต้นก็ยังคงต้องดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์กรณีไม่ทำให้จำเลยต้องได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาด และให้ยกคำร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยที่ 2 ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเห็นควรให้เป็นพับ.

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ